

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7879/2538

นาง มณี ศ รี พรหม กับพวก
นาง ทิ้ง ผล ผ ลา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 138, มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

คู่ความตกลงทำกันให้ถือเอาผลการรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นข้อแพ้ชนะ โดยไม่ติดใจสืบพยานต่อไปอีกเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดสอบเขตที่ดินทำแผนที่ พินาตเสร็จศาลได้ให้คู่ความตรวจดูแผนที่ คู่ความแถลงว่าเจ้าพนักงานจัดทำขึ้นตรง ตามคำทำแล้ว การที่จำเลยเพิ่มมาอ้างในชั้นฎีกาว่า เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดไม่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ไม่แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้ไประวางแนวเขตโดยจำเลยไม่เคย คัดค้านต่อศาลชั้นต้นตามข้ออ้างดังกล่าว และอ้างว่าได้ยื่นคำร้องสำรวจแนวเขตใหม่ ต่อเจ้าพนักงานที่ดินผลการรังวัดปรากฏว่าจำเลยไม่ได้รูล้ำที่ดินของโจทก์ จึงเป็น ฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานที่ดินจัดทำแผนที่พินาตขึ้นตรงตามคำทำแล้วแม้เจ้าพนักงานที่ดินไม่ขอ แถลงว่า ที่พินาตเป็นของฝ่ายใดแต่ในการทำกันคู่ความก็มีได้ตกลงกันว่าให้เจ้า พนักงานที่ดินเสนอความเห็นด้วย ศาลจึงใช้แผนที่พินาตในการวินิจฉัยปัญหาตามที่คู่ ความทำกันได้ ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกเหนือคำทำ

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยที่ 1 นำเจ้าหน้าที่ที่ดินทำการรังวัด น.ส.3 ก. เลขที่ 981 รุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งสองกับจำเลยทั้งสองได้สร้างบ้านพักอาศัยรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ทั้งสองเนื้อที่ 6 ตารางเมตร และกันรั้วลดหนามรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นอาคารบ้านพักอาศัยออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองตามแผนที่ท้ายฟ้อง มีความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร ให้จำเลยทั้งสองรื้อรั้วด้านหลังที่ดินและอาคารของโจทก์ทั้งสองตามแผนที่ท้ายฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 ทำรั้วลดหนามตามแนวเขตที่ดินตลอดมา สิ่งปลูกสร้างของจำเลยทั้งสองอยู่ในเขต น.ส.3 ก.ของจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนบ้านและรั้วลดหนามที่สร้างรุกล้ำที่ดินของโจทก์ทั้งสอง ตาม น.ส.3 เลขที่ 644 เป็นเนื้อที่ 1.3 ตารางวา และตามโฉนดเลขที่ 7018 เป็นเนื้อที่ 0.5 ตารางวา ตามที่ปรากฏในแผนที่พิพาท ส่วนที่แรเงาด้วยเส้นสีเขียวและสีส้มตามลำดับออกไปจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองดังกล่าว

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จำเลยที่ 1 ถึงแก่กรรมนายเอกราชบุตรของจำเลยที่ 1 ขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกาโดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์จำเลยตกลงทำกันในวันซึ่งสองสถานให้เจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดสอบเขตที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้งสามแปลง ของคู่ความทั้งสองฝ่ายว่าเมื่อหักแบ่งสร้างถนนแล้ว ปัจจุบันมีแนวเขตคงเหลือเพียงใด โดยให้รังวัดสอบเขตจากเอกสารที่มีอยู่และหลักฐานในที่ดิน มีต้องให้คู่ความนำชี้ แล้วจัดทำแผนที่พิพาทแสดงแนวเขตที่ดินของทั้งสองฝ่ายและถนนรวมทั้งบ้านและ รั้วของจำเลยด้วย เสร็จแล้วให้ส่งแผนที่พิพาทต่อศาลเพื่อจะได้ทราบว่า จำเลยสร้าง บ้านและรั้วรูก้ำที่ดินของโจทก์หรือไม่ โดยคู่ความให้ถือเอาผลการรังวัดของเจ้า พนักงานที่ดินเป็นข้อแพ้นะกัน ไม่ตั้งใจสืบพยานต่อไปอีก ขณะทำแผนที่พิพาท ทนายอำเภอเกาะสมุยแจ้งว่าที่ดินตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 1738 ได้เปลี่ยนเป็นโฉนด เลขที่ 7018 แล้ว ต่อมาเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย รังวัดที่พิพาทเสร็จและส่งแผนที่พิพาทต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นให้คู่ความตรวจดู แผนที่พิพาทแล้ว แกลงว่าเจ้าพนักงานที่ดินจัดทำขึ้นตรงตามคำทำแล้ว ฯลฯ ดังนี้ แผนที่พิพาทเจ้าพนักงานที่ดินจัดทำขึ้นตามคำทำของคู่ความ และตามคำสั่งของศาล ชั้นต้น ซึ่งเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจัดทำเสร็จและส่งแผนที่พิพาทต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้น ต้นได้ให้คู่ความตรวจดูแผนที่พิพาทแล้วแกลงว่าเจ้าพนักงานจัดทำขึ้นตรงตามคำทำ แล้ว ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 19 ตุลาคม 2533 ของศาลชั้นต้น จำเลย ทั้งสองไม่เคยคัดค้านต่อศาลชั้นต้นเลยว่า การทำแผนที่พิพาทไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงตามหลักวิชาการและเอกสารในที่ดิน จำเลยทั้งสองเพ่งมาอ้างในชั้นฎีกาว่า เจ้าพนักงานที่ดินรังวัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่แจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียงให้ไป ระวังแนวเขตและอ้างว่า ภายหลังจำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำร้องสำรวจแนวเขตใหม่ต่อเจ้า พนักงานที่ดินผลการรังวัดปรากฏว่า จำเลยทั้งสองสร้างบ้านอยู่ในระยะ 77 เมตร ซึ่งเป็นที่ดินของจำเลยที่ 1 ไม่ได้รูก้ำที่ดินของโจทก์ ปรากฏตามเอกสารแผนที่และ ภาพถ่ายทำฎีกานั้น ข้อเท็จจริงเหล่านี้ล้วนแต่เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดย ขอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 อันต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย กรณีจึงต้องฟังว่า
แผนที่พิพาทเจ้าพนักงานที่ดินจัดทำขึ้นตรงตามคำทำแล้ว ดังที่คู่ความแถลงรับต่อ
ศาลชั้นต้นศาลจึงใช้แผนที่พิพาทในการวินิจฉัยปัญหาตามที่คู่ความทำกันได้ส่วนที่
จำเลยทั้งสองฎีกาว่า ที่พิพาททั้งสองแปลงเป็นของจำเลยทั้งสองนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัย
ข้อเท็จจริงว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ทั้งสอง

ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า เจ้าพนักงานที่ดินไม่ขอแถลงว่าที่พิพาทเป็นของฝ่ายใด
การรังวัดทำแผนที่พิพาทจึงมิได้เป็นไปตามคำทำและการที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3
วินิจฉัยว่า ที่พิพาททั้งสองแปลงเป็นของโจทก์ทั้งสองเป็นการวินิจฉัยนอกเหนือคำทำ
นั้น เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณา ลงวันที่ 11 เมษายน 2533 ของศาลชั้น
ต้น คู่ความตกลงกันให้เจ้าพนักงานที่ดินจัดทำแผนที่พิพาท แสดงแนวเขตที่ดินของ
ทั้งสองฝ่ายและถนนรวมทั้งบ้านและรั้วของจำเลยด้วย เสร็จแล้วให้ส่งแผนที่พิพาท
ต่อศาลเพื่อจะได้ทราบว่าจำเลยสร้างบ้านและรั้วรุกล้ำที่ดินของโจทก์หรือไม่ โดยคู่
ความยอมให้ถือเอาผลการรังวัดของเจ้าพนักงานที่ดินเป็นข้อแพะชนะกัน ไม่ติดใจสืบ
พยานต่อไปอีก ดังนี้เห็นว่า คู่ความมิได้ตกลงกันว่าให้เจ้าพนักงานที่ดินเสนอความ
เห็นด้วยว่าที่พิพาทเป็นของฝ่ายใดดังที่จำเลยทั้งสองฎีกา เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินจัดทำ
แผนที่พิพาทเสร็จ และเสนอต่อศาลยอมถือได้ว่ากระทำไปตามที่คู่ความตกลงทำกัน
และตามคำสั่งศาลชั้นต้นแล้วศาลชั้นต้นก็ต้องพิจารณาผลการรังวัดของเจ้า
พนักงานที่ดินตามแผนที่พิพาทและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินและพิพาทษาต่อไป
ตามรูปคดีการที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าที่พิพาททั้งสองแปลงเป็นของโจทก์ทั้งสอง
นั้นหาได้เป็นการวินิจฉัยนอกเหนือคำทำดังจำเลยทั้งสองฎีกาไม่

พิพากษายืน

(ระพีนทร บรรจงศิลป์-อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ